

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिल कुमार पोखरेल

आदेश

०७६-WO-०३५८

मुद्दा:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश।

ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. ३ बखुण्डोल स्थित प्लान इन्टरनेशनल नेपालको
तर्फबाट ऐ. का Business Development Manager/Officer in Charge for Country
Director, Charity Joy Meijer..... १

निवेदक

विरुद्ध

जिल्ला धनुषा, साविक वेगाडावर गा.वि.स., वडा नं. ९ हाल जिल्ला मकवानपुर, हेटौडा
उ.म.न.पा., वडा नं. ४ भुवनेश्वर पथ बस्ने नेत्र बहादुर श्रेष्ठ १
श्रम अदालत, काठमाडौं..... १
श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकु काठमाडौं..... १

प्रत्यर्थी

नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम
दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम यस अदालतको आदेश यसप्रकार
रहेको छ:-

तथ्य खण्ड:

१. रिट निवेदनको व्यहोरा:

संयुक्त अधिराज्य द यूकेमा मुख्य कार्यालय रहेको Plan International विश्वका ५१
मुलुकमा आफ्ना परियोजना सञ्चालन गर्दै पिछडिएका बालबालिकाको शिक्षा, सीप, संरक्षण
एवं सशक्तिकरणका लागि कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था हो। नेपालमा यस
संस्थाले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल नामबाट इ.सन् १९७८ देखि नेपाल सरकार, समाज
कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरी स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत समाज सेवाको
कार्य गर्दै आएको छ। उक्त संस्थामा लोजिष्टिक कोअर्डिनेटर पदमा कार्यरत नेत्र बहादुर
श्रेष्ठले मिति १७ मार्च २०१७ (२०७३।१२।३) मा कार्यालय समयमा नै ज्यालादारी
महिला कर्मचारी श्रीदेवी श्रेष्ठलाई "तिम्रो डल्लो देखिइरहेको छ, छोप" भनी शरीरका

88

संवेदनशील अंगहरूका सम्बन्धमा अनुचित टिप्पणी गरी यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको सम्बन्धमा उक्त पीडित महिलाले मिति २०७४।१२।९ मा संस्थालाई लिखित जानकारी गराएकोमा संस्थाले प्रत्यर्थीसँग स्पष्टीकरण लिई विधिवत छानबिन गर्दा प्रत्यर्थीले मिति २०७४।१२।१४ को स्वघोषणापत्रमा आफैं हस्ताक्षर गरी सो दुर्व्यवहार स्वीकार गरेको र प्रमाणित समेत भएकोले संस्थाको Zero Tolerance नीति तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निजलाई मिति १५ मे २०१८ (२०७५।२।१) देखि लागू हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको, उक्त बर्खास्तगीको निर्णयविरुद्ध नेत्र बहादुर श्रेष्ठले श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्दा, सो अदालतले मिति २०७६।३।१८ मा बर्खास्तगीको निर्णय केही उल्टी गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(३) बमोजिम एक वर्षको वार्षिक तलब वृद्धि रोक्काको सजाय मात्र तोकी संस्थाको HR Policy को दफा ८.२ अनुसार स्थानीय श्रम ऐन लागू हुने हुँदा श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्था नै आकर्षित हुने, ऐनमा उल्लेख भएभन्दा कठोर सजाय गर्ने गरी पोलिसी राख्न नपाइने, यौनजन्य दुर्व्यवहारको गाम्भीर्यता हेरी सजाय गरिनुपर्ने भनी श्रम ऐनको दफा १३२(२) ले जोड दिएको, पुनरावेदकले क्षमा मागी पुनः नदोहोर्न्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, पीडित महिलाले घटनाको ६ दिनपछि मात्र उजुरी दिएको र शरीरमाथि हात हाली अपूरणीय चोट पुगेको देखिन नआएको, नेत्र बहादुर श्रेष्ठले पहिले कुनै अनुशासनहीन आचरणमा कारवाही नभएको जस्ता आधारहरूमा टेकी एकैपटक सेवाबाट हटाउने कठोर सजाय न्यायोचित देखिएन भनी श्रम अदालतबाट निर्णय भएको र श्रम अदालतको मिति २०७६।३।१८ को फैसला मिति २०७६।७।४ मा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा म निवेदकले प्राप्त गरेको हुँदा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६१(२) बमोजिम श्रम अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको निर्णय अन्तिम हुने प्रावधान रहेकोले अन्य कुनै वैकल्पिक कानूनी उपचार उपलब्ध नरहेकाले उक्त मिति २०७६।३।१८ को श्रम अदालतको फैसला नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी बदर घोषित गरी न्याउँ भन्ने व्यवहाराको रिट निवेदन।

२. यस अदालतको आदेश:

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. १ को हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित



जवाफ पेस गर्नु। अन्तरिम आदेश माग्न भएसम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७६।७।२७ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७६।७।२० को आदेश।

३. श्रम अदालत काठमाडौंको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ:

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) ले यौनजन्य दुर्व्यवहारको अवस्था र गाम्भीर्य हेरी सेवाबाट हटाउने सम्मको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले जस्तोसुकै यौन दुर्व्यवहारमा पनि सेवाबाट हटाउनुपर्छ भन्ने होइन। प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेत्र बहादुर श्रेष्ठले पीडित महिलाको शरिरमाथि हात हाली अपूरणीय चोट पुग्ने गरी गम्भीर, प्रकृतिको यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणित नभएको, पटकपटक यस्तो कार्य गरेको पनि नदेखिएको, पीडित महिलाले ६ दिनपछि मात्र उजुरी दिएको, पुनरावेदकले क्षमायाचना गरी पुनः यस्तो कार्य नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आधारमा यस न्यायाधिकरणले दुर्व्यवहारको अवस्था र गाम्भीर्यको पृष्ठभूमिका आधारमा एक वर्षको वार्षिक तलब वृद्धि रोक्काको गर्ने गरी फैसला बमोजिम तोकेको सजाय कानूनसम्मत रहेकोले सो फैसलाले निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात पर्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको श्रम अदालत काठमाडौंको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।

४. रोजगार कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ:

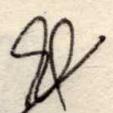
नेत्र बहादुर श्रेष्ठले श्रम अदालतबाट मिति २०७६।०३।१८ गते भएको फैसला कार्यान्वयन गराईपाउँ भनि मिति २०७६।०५।२४ गते विपक्षी प्रतिष्ठानमा दिएको निवेदनमा हालसम्म कारवाही नभएकोले उक्त फैसला कार्यान्वयन गराई पाउँ भनि मिति २०७६।०६।१२ गते दर्ता हुन आएको निवेदनको फोटोकपी संलग्न गरी सो सम्बन्धमा के भएको हो? श्रम अदालतबाट मिति २०७६।०३।१८ गते भएको फैसला कार्यान्वयन भएको छ, छैन? कार्यान्वयन भएको भए जानकारी पेश गर्नु हुन र कार्यान्वयन हुन बाँकी भए उक्त फैसला अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु भई सो को जानकारी यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नु हुन भनि विपक्षीका नाममा यस कार्यालयको च.नं. ४३६ मार्फत मिति २०७६।०६।२९ मा पत्राचार गरिएकोमा यस अदालतमा रिट दर्ता गरी मुद्दा विचाराधिन रहेको भनि मिति २०७६।०७।२२ गते जवाफ प्राप्त भएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३२ बमोजिम रिट दर्ता गरेतापनि अदालतबाट सो विषयमा अन्तरिम आदेश नभएको अवस्थामा श्रम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने हुँदा श्रम ऐन, २०७४ को दफा

88

१६७ बमोजिम श्रम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराउने क्षेत्राधिकार यस कार्यालयलाई रहेकोले सोही श्रम ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकार अनुसार यस कार्यालयबाट श्रम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको हो। सो विषयलाई लिएर विपक्षीबाट यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अन्य कारण विपक्षीको रिट प्रकरणहरूमा समेत उल्लेख नगर्नु भएकोले प्रस्तुत रिट खारेज गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।

५. नेत्र बहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ:

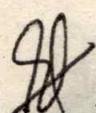
विपक्षी निवेदकले मलाई प्रतिष्ठानको सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५(४) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालतबाट मिति २०७६।०३।१८ मा फैसला गर्दा मलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय बदर गरी एक वर्षको वार्षिक तलबवृद्धि रोक्का गर्ने सजाय कायम गरेको अवस्था छ। उक्त फैसला कानून, प्रमाण तथा प्रचलित कार्यविधिको सम्यक मूल्यांकनका आधारमा भएको हुँदा सो कार्यान्वयन गर्नु विपक्षीको कानूनी दायित्व हो। तर फैसला कार्यान्वयन नगर्ने मनसायले मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको हुँदा रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा खारेजयोग्य रहेको छ। विपक्षीले मलाई यौनजन्य दुर्व्यवहारको आरोपमा सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१, १३२, १३४(२) र १३५ ले निर्धारण गरेको अनिवार्य कानूनी कार्यविधि अवलम्बन गरेको छैन। श्रमिकलाई खराब आचरणमा सजाय गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट विधिसम्मत छानबिन, आरोपको स्पष्ट जानकारी, सुनुवाइको अवसर तथा प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोमा विपक्षीले आफ्नै एच.आर. पोलिसीलाई मात्र आधार बनाई कानूनविपरीत हुकुमी शैलीमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको अवस्था छ। श्रम अदालतले समेत प्रतिष्ठानले श्रम ऐनभन्दा बाहिर गई कठोर सजाय दिन नमिल्ने तथा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई गरिएको कारवाही बदरयोग्य हुने ठहर गरेको छ। माथि उल्लिखित आरोपका सम्बन्धमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान वा छानबिन भएको छैन। प्रारम्भिक बयानहरूमा अधिकांश कर्मचारीहरूले मबाट कुनै यौनजन्य दुर्व्यवहार नभएको, म आफ्नो काममा केन्द्रित रहने व्यक्ति भएको भनी स्पष्ट उल्लेख गरेका तथापि विपक्षीले नियुक्त गरेको छानबिन अधिकारीमार्फत पुनः बयान गराई कृत्रिम एवं पूर्वाग्रही प्रतिवेदन तयार गरिएको अवस्था छ। उक्त प्रतिवेदन मेरो जानकारी तथा रोहबरबिना तयार गरिएको, कार्यालयमा विधिवत् दर्ता समेत नभएको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० को प्रतिकूल रहेको हुँदा त्यस्तो प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था छैन। यस सम्बन्धमा



सर्वोच्च अदालत बाट प्रतिपादित ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८७२७ तथा ने.का.प. २०७५ नि.नं. १००३७ का सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुन्छन्। विपक्षीले दिएको स्पष्टिकरण पत्रमा मबाट शारीरिक, अश्लील व्यवहार भएको आरोप लगाइएको भए पनि अन्तिम अवकाशपत्रमा कपडासम्बन्धी अनुचित टिप्पणी गरेको मात्र उल्लेख गरिएको छ। यसबाट आरोप स्वयं असंगत, परिवर्तित तथा अप्रमाणित रहेको स्पष्ट हुन्छ। आरोपकर्ताको उजुरी स्वतन्त्र एवं स्वस्फूर्त नभई सहकर्मीको उक्साहटमा दिइएको तथ्यसमेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। आरोप पुष्टि हुने विश्वसनीय, स्वतन्त्र तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको पूर्ण अभाव रहेको अवस्थामा यौनजन्य दुर्व्यवहार जस्तो गम्भीर आरोपमा सेवाबाट हटाउने सजाय दिनु कानूनसम्मत हुन सक्दैन। त्यसैगरी, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन, २०७१ तथा श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया पूरा नगरी मलाई निलम्बनपश्चात विस्तृत आरोपपत्रसमेत नदिई सेवाबाट हटाइएको छ। श्रम ऐनको दफा १०८ अन्तर्गतको प्रक्रियासमेत पालना नभएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय कार्यविधिगत त्रुटियुक्त भई स्वतः बदरभागी हुन्छ। अतः विपक्षीले कानूनविपरीत, पूर्वाग्रही तथा प्रक्रियाविहीन रूपमा गरेको सेवाबाट हटाउने निर्णयलाई श्रम अदालतले बदर गरेको फैसला कानूनसम्मत, न्यायोचित तथा प्रमाणसम्मत रहेको हुँदा उक्त फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान छैन। प्रस्तुत रिट निवेदन फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मात्र दायर गरिएको मैले विपक्षीको नेपालको संविधान बमोजिमको कुनै मौलिक हक तथा प्रचलित कानून बमोजिमको हक अधिकारमा आघात पुग्नेसम्मको कुनै कार्य नगरेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्ने व्यहोराको नेत्र बहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।

आदेश खण्डः

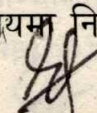
६. नियम बमोजिम साप्ताहिक एवं दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न प्रमाण/कागजात अध्ययन गरियो।
७. निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री सतिसकृष्ण खरेल र श्री मिरा ढुङ्गानाले प्रत्यर्थी नेत्र बहादुर श्रेष्ठले कार्यालयको समयमा नै मातहतकी महिला कर्मचारी श्रीदेवी श्रेष्ठलाई "तिम्रो डल्लो देखिइरहेको छ" भन्दै शरीरका संवेदनशील अंगहरुका सम्बन्धमा अनुचित यौनजन्य टिप्पणी गरेको तथ्य स्वयं प्रत्यर्थीले मिति २०७४।१२।१४ को स्वघोषणापत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेको अवस्था प्रत्यर्थी श्रम अदालतले सो तथ्य बेवास्था गर्दै कसूरको गाम्भीर्यता पर्याप्त नरहेको भनी बर्खास्तीको निर्णय उल्टी गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) को विधायिकीय



मनसायविपरीत फैसला गरेको हुँदा संस्थाको Human Resource Policy अनुकूल गरिएको कानूनसम्मत बर्खास्तगीको निर्णय पुनर्बहाल गरी दिनुपर्छ। यौनजन्य दुर्व्यवहार भनेको शारीरिक स्पर्श मात्र नभई मौखिक अश्लील टिप्पणी र यौनजन्य सुझाव पनि दुर्व्यवहारकै श्रेणीमा पर्दछन्, उजुरी ६ दिन ढिलो परेको भनी पीडित महिलाको विरुद्ध प्रयोग गर्नु कानूनतः अनुचित हुनआउँछ। श्रम अदालतको फैसलाले पीडित महिलाको नेपालको संविधानको धारा १७ स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ समानताको हक र धारा २९ शोषणविरुद्धको हकले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरूको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ। सेवाबाट बर्खास्त गरिनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको यौनजन्य दुर्व्यवहारमा शारीरिक स्पर्श र पटकपटकको दुर्व्यवहार मात्र यौन दुर्व्यवहारको परिभाषा भित्र पर्ने भनी श्रम अदालतको फैसलाको व्याख्या त्रुटीपूर्ण र ऐनको भावनाविपरीत रहेकाले श्रम अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी संस्थाको निर्णय यथावत कायम गरीपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।

८. प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री अमर थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजाराम घिमिरे, श्री महादेव पंडित, श्री भक्तिराम घिमिरे, श्री युवराज लुईटेल, श्री कविराज घिमिरे र श्री हसिना प्रधानले श्रम अदालतले मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणहरूको विधिवत् मूल्याङ्कन गरी कसूरको प्रकृति, अवस्था र गाम्भीर्यको आधारमा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) को सही व्याख्या गर्दै न्यायसम्मत फैसला गरेको छ। कार्यलयका ६ जना कर्मचारीहरूको बयानमध्ये आरोपीको दिदी बाहेक ४ जनाले नै मैले यस्तो यौनजन्य हिंसा गरेको सुनेको र देखेको छैन भनी हाम्रो पक्षमा बयान दिएका छन्। निवेदकले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०८(२), (४) र (६) को अनिवार्य प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा बर्खास्तगीको निर्णय कार्यविधिगत त्रुटीपूर्ण छ, श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) ले यौनजन्य दुर्व्यवहारको अवस्था र गाम्भीर्य हेरी सजाय गर्ने अधिकार श्रम अदालतलाई दिएको हुँदा शारीरिक स्पर्श नभएको र पहिलो पटकको सामान्य प्रकृतिको कसूरमा बर्खास्तगी जस्तो गम्भीर सजाय गर्नु समानुपातिकताको सिद्धान्तको विरुद्ध हुने जाने हुँदा श्रम अदालतको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी न्याय दिलाई पाउँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।

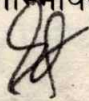
९. अब, दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन? सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो।





१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिसिल संलग्न निवेदनसाथ पेश भएको मिति २०७४।१२।१४ को स्वघोषणापत्रको प्रतिलिपिमा प्रत्यर्थी नेत्र बहादुर श्रेष्ठले पीडित महिला श्रीदेवी श्रेष्ठलाई "बहिनी, तिम्रो अगाडिको भाग (डल्लो जस्तो) सलले छोप" तथा "सलले छोप्यौ ठीक गन्यौ" भनी सम्बोधन गरेको कुरा निजले आफ्नै हस्ताक्षरसहित स्वीकार गरेको देखिन्छ। यसरी प्रत्यर्थीले स्वहस्ताक्षरयुक्त स्वघोषणापत्र मार्फत् आफ्नो कसूर स्वयं स्वीकार गरेको अवस्थामा पीडित महिलामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्पन्न भएको तथ्य निर्विवाद रूपमा प्रमाणित भएको छ। उक्त तथ्यगत प्रश्नमा श्रम अदालत र प्रत्यर्थी नेत्र बहादुर श्रेष्ठ दुवै पक्षबीच कुनै विवाद नरही विवादको सीमा केवल सजायको परिमाण निर्धारणको प्रश्नमा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा सजायको मात्रा निर्धारणसँग सम्बन्धित तीन वटा कानुनी आधारहरूको एकीकृत एवं तुलनात्मक अध्ययन गर्नु न्यायोचित एवं आवश्यक देखिन्छ।

११. श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) मा "रोजगारदाताले यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने श्रमिकलाई दुर्व्यवहारको अवस्था र गाम्भीर्य हेरी सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त दफाको अध्ययनबाट रोजगारदातालाई "दुर्व्यवहारको अवस्था र गाम्भीर्य हेरी" सजाय निर्धारण गर्ने स्वविवेकाधिकार प्रदान गरिएको र सेवाबाट हटाउनेसम्मको अधिकतम सजाय गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था देखिन्छ। निवेदक संस्थाको Human Resource Policy अन्तर्गतका नीतिगत प्रावधानहरूतर्फ हेर्दा, निवेदक Plan International Nepal को Human Resource Policy को Section 8.2 (Legal Framework, Page 37-38) मा "Plan International will comply with any local Labour laws that impact on this policy" भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यस व्यवस्थाको सीधा अर्थ संस्थाको आन्तरिक नीति प्रचलित श्रम कानूनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो। यसको अर्थ श्रम कानूनले रोजगारदातालाई दिएको अधिकतम सजाय दिने अधिकारलाई संस्थाको नीतिले रोकेको वा खुम्च्याएको भन्ने रूपमा बुझ्न मिल्दैन। उक्त नीतिको Section 8.3 (Gross Misconduct) मा "In case of gross misconduct, an employee may be summarily dismissed" भन्ने प्रावधान रहेको छ। सो अन्तर्गत Gross Misconduct को अपूर्ण सूचीमा स्पष्ट रूपमा "Harassment, bullying and/or discrimination against a member of employee, a volunteer or the public on any grounds of gender, race, disability, nationality, ethnic origin, age, religion, belief or sexual orientation" लाई सम्मिलित गरिएको छ। "This is not an exhaustive list" भन्ने वाक्यांशले संस्थाले समान गाम्भीर्यका अन्य कसूरहरूमा पनि सोही अनुसारको कारवाही





गर्न सक्ने स्वविवेकाधिकार आफूसँग सुरक्षित राखेको देखिन्छ। Plan International को Code of Conducts र सम्बद्ध नीतिहरू: निवेदक संस्थाको PIL Code of Conducts को धारा १(घ) मा "I will not take part in any form of discrimination, harassment or abuse (physical, sexual or verbal), intimidation or exploitation, or in any other way infringe the rights of others" भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। संस्थाको Disciplinary Policy मा "discrimination, harassment or victimisation against colleagues or third parties or any other conduct in breach of Plan International's Equal Opportunities Policy" तथा "violent or abusive/aggressive behaviour against colleagues, parties Plan International supports or other third parties" लाई अनुशासनसम्बन्धी कारवाहीको आधार मानिएको छ। संस्थाको Harassment, Bullying and Discrimination नीतिमा "Plan International Inc. has a policy of zero tolerance of behaviour that is discriminatory, harassing or bullying including sexual harassment" भन्ने घोषणा गरिएको छ। सो नीतिले थप स्पष्ट गर्दै "Harassment is any type of behaviour that may directly result in the recipient feeling stressed, anxious, fearful" भन्ने परिभाषा दिएको छ र "Sexual harassment is a term covering verbal, non-verbal, written or physical conduct which is sexual in nature" भन्ने व्याख्या गरेको छ। उक्त परिभाषाले मौखिक (verbal) यौनजन्य व्यवहारलाई शारीरिक (physical) स्पर्शसँग समकक्ष राखी उत्तिकै गम्भीर मानेको स्पष्ट हुन्छ।

१२. श्रम अदालतले उक्त पोलिसीको दफा ८.२ को व्याख्या गर्दा "स्थानीय श्रम कानूनसम्मत" भन्ने अभिव्यक्तिलाई "श्रम कानूनले अनुमति दिएको अधिकतम सजाय गर्न नपाइने" भन्ने अर्थमा ग्रहण गरेको देखिन्छ। यो व्याख्या कानूनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ। श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) ले नै रोजगारदातालाई बर्खास्तगीसम्मको सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा संस्थाले सो अधिकतम सजायको विकल्प प्रयोग गर्नु ऐनविपरीत कार्य होइन। बरु ऐनले नै दिएको अधिकतम विकल्प प्रयोग गरेको मात्र हो। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन, २०७१ को दफा २(घ) सहित पठित दफा ४ मा "कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा लेखेर, बोलेर वा इशाराले अक्षील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा" यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको मानिन्छ भनी परिभाषित गरिएको छ।

१३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीले पीडित महिलाको शरीरका संवेदनशील अङ्गहरूसम्बन्धी प्रत्यक्ष र अनुचित मौखिक टिप्पणी गरेको तथ्य यौनजन्य दुर्व्यवहारको कानूनी परिभाषाको

88

परिधिभिन्न पर्ने देखिन्छ। यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को दफा ४ ले मौखिक रूपमा गरिने यौनजन्य टिप्पणीलाई समेत 'यौनजन्य दुर्व्यवहार' कै श्रेणीमा राखेको र निवेदक संस्था Plan International को 'Harassment, Bullying and Discrimination' नीतिमा रहेको "Sexual harassment is a term covering verbal, non-verbal, written or physical conduct which is sexual in nature" भन्ने परिभाषासंग पनि संगतपूर्ण नै देखिन्छ। श्रम अदालतले आफ्नो फैसलामा "शारीरिक स्पर्श नभई मौखिक टिप्पणी मात्र भएको र पटक-पटक नदोहोरिएको" भन्ने आधार लिई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सजायलाई बदर गरेको देखिन्छ। तर, श्रम अदालतको उक्त व्याख्या निम्न आधारमा विधायिकीय मनसाय र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन आउँछ। प्रथम: यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले शारीरिक स्पर्श हुनुलाई यौनजन्य दुर्व्यवहारको अनिवार्य शर्त (pre-condition) को रूपमा स्वीकार गरेको छैन, द्वितीय: निवेदक संस्थाको आफ्नै नीतिले मौखिक आचरण (verbal conduct) लाई शारीरिक आचरण (physical conduct) सरह नै गम्भीर र कारवाहीयोग्य मानेको र तृतीय: प्रचलित कानूनमा दुर्व्यवहार स्थापित हुनका लागि "पटक-पटक दोहोरिनुपर्ने" (repetitive nature) भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख भएको देखिदैन। कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिको एकल घटना (single incident) आफैमा कारवाहीका लागि पर्याप्त आधार हुने स्थापित कानूनी सिद्धान्त रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कानूनमा नभएको शर्त थप गरी वा कार्यको गाम्भीर्यतालाई कम आँकलन गरी गरिएको श्रम अदालतको व्याख्या न्यायोचित र कानूनसम्मत देखिदैन।

१४. त्यसैगरी श्रम अदालतले उजुरी ६ दिन ढिलो परेको विषयलाई पीडित महिला विरुद्धमा आधार बनाएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, यौनजन्य दुर्व्यवहारका पीडितले घटना लगत्तै उजुर गर्न नसक्नुलाई एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी कार्यस्थलमा माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्ति विरुद्ध उजुर गर्नु पीडितका लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने मनोवैज्ञानिक वास्तविकताले न्यायिक मूल्याङ्कनमा उचित स्थान पाउनु पर्दछ। उजुरीमा भएको केही दिनको ढिलाइले मात्र उजुरी नै असत्य हो भन्न मिल्दैन। 'Audi Alteram Partem' को सिद्धान्त अनुसार दुवै पक्षको भनाइलाई समान भारका साथ सुन्नु र पीडितको भनाइलाई न्यायिक विश्लेषणमा उचित मूल्य दिनु अनिवार्य हुन्छ। यसका अतिरिक्त, प्रत्यर्थीले छानबिन समिति पूर्वाग्रही भएको जिकिर गरेतापनि मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निवेदक संस्थाले आफ्नो 'Human Resource Policy' बमोजिम छानबिन समितिको पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याई गठन गरी स्पष्टीकरण लिएको र बयानहरू सङ्कलन गरेको देखिन्छ। विशेषतः विपक्षीले मिति २०७४।१२।१४ को स्वघोषणापत्रमा

स्वयं हस्ताक्षर गरी कसूर स्वीकार गरेको तथ्य निर्विवाद रहेको अवस्थामा, विपक्षीलाई कसूरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने देखिंदैन।

१५. प्रस्तुत विवादमा सजायको मात्रा निर्धारण गर्दा 'समानुपातिकता' (Proportionality) को सिद्धान्तको रोहमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले कसूर अनुसारको सजाय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। तर, यसको व्यावहारिक प्रयोगका क्रममा कसूरको गाम्भीर्यता, संस्थाले लिएको नीतिगत कडाइ र शक्ति सम्बन्धको असन्तुलन (Power Imbalance) लाई समेत समुचित ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। कार्यस्थलमा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले मातहतका महिला कर्मचारीमाथि गर्ने यौनजन्य दुर्व्यवहार आफैमा अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको कसूर हो। यस्तो अवस्थामा कसूरदार व्यक्तिले आफ्नो पदीय शक्ति (Positional Power) को दुरुपयोग गर्दछ, जसले पीडित महिलाको मनोवैज्ञानिक स्वायत्तता, कार्यस्थलमा निर्भयतापूर्वक काम गर्ने अधिकार र व्यावसायिक प्रगतिमाथि नै प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। माथिल्लो मातहतको (Hierarchical) सम्बन्धमा हुने यस्तो दुर्व्यवहारमा पीडित प्राय उजुरी गर्न हिचकिचाउँछन् किनभने रोजगारी गुम्ने, पदावनति हुने वा प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने भय विद्यमान रहन्छ। यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने (Deterrence) दृष्टिकोणबाट समेत विचार गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। यदि यौनजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्त गरिने हो भने, त्यसले कार्यस्थलमा यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू हुन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ। महिलाको सुरक्षित कार्यवातावरण पाउने हक केवल सैद्धान्तिक घोषणामा सीमित हुन सक्दैन, बरु यसको प्रभावकारी संरक्षणका लागि रोजगारदाताले 'Duty of Care' को दायित्व निर्वाह गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

१६. सजायमा उदारता अपनाउँदा हुने 'Chilling Effect' ले अन्य महिला कर्मचारीहरूमा उजुरी गर्ने साहस हराउने र कार्यस्थल महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ। पीडित महिलाको पुनःस्थापना (Rehabilitation र Restoration of Dignity) का सन्दर्भमा पनि, सजायको प्रभावकारिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि कसूरदार व्यक्तिलाई सेवामा बहाल राखिने हो भने पीडितले त्यही कार्यस्थलमा काम गर्नु अत्यन्त मनोवैज्ञानिक दबावपूर्ण हुन्छ र उनको व्यावसायिक पुनःस्थापना व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुन जान्छ। यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को प्रस्तावना ले कार्यस्थलमा महिलाको मर्यादा र सुरक्षाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको कुरा स्पष्ट गरेको छ। त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले महिलाहरूलाई यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट संरक्षण पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति दिएको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 'Victim-Centric Approach' अवलम्बन गर्नु

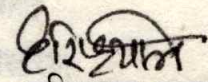
88

न्यायालयको समेत दायित्व हो। प्रत्यर्थीले पीडित महिलाको शरीरका संवेदनशील अङ्गहरूसम्बन्धी प्रत्यक्ष र अनुचित मौखिक टिप्पणी गरेको तथ्य निजकै 'स्वघोषणापत्र' बाट निर्विवाद रूपमा प्रमाणित भएको, यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को प्रस्तावना र दफा ४ अनुसार यस्ता दुर्व्यवहारमा केवल शारीरिक स्पर्श हुनुलाई मात्र अनिवार्य शर्त मानिएको छैन मौखिक टिप्पणी, अश्लील व्यवहार र यौनजन्य इशाराहरूलाई समेत कारबाहीयोग्य मानिएको छ। उजुरी केही दिन ढिलो परेको कारणले मात्र पीडितको भनाइको विश्वसनीयतामा शङ्का गर्न मिल्दैन, किनभने कार्यस्थलमा माथिल्लो पदीय दबाब र प्रतिशोधको भयले उजुरी दिन ढिलाइ हुनु स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया हो। निवेदक संस्थाले आफ्नो नीति अनुरूप छानबिन समिति गठन गरी उचित प्रक्रिया पूरा गरी गरेको बर्खास्तगीको निर्णय Plan International को Human Resource Policy को Section 8.3 (Gross Misconduct), PIL Code of Conduct को धारा १(घ), Disciplinary Policy तथा Harassment, Bullying and Discrimination नीति का प्रावधानहरू र श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) सँग पूर्णतः संगतपूर्ण देखिएको छ। कार्यस्थलमा 'Zero Tolerance' को नीति अख्तियार गर्नु रोजगारदाताको कानूनी तथा नैतिक दायित्व हो र यस्तो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र पदीय शक्तिको दुरुपयोग रोक्न, पुनरावृत्ति निरुत्साहित गर्न र पीडित महिलाको मर्यादा पुनःस्थापित गर्न सम्भव हुन आउने हुँदा यस्तो गम्भीर कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने निर्णयलाई कुनै पनि अर्थमा अनुचित वा बढी भएको मान्न मिल्ने नदेखिदा निवेदक संस्थाले यी विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गर्दा लिएको आधार, कारण कानून संगत नै देखिन आयो।

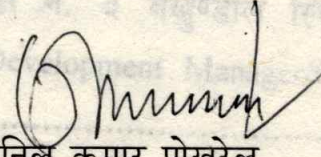
१७. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणहरूको रोहबाट, श्रम अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७६।३।१८ मा भएको फैसला नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूका साथै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को उद्देश्य विपरीत देखिँदा, निवेदक माग बमोजिम उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, सम्बन्धित पक्षहरूलाई प्रस्तुत आदेशको जानकारी दिई, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

१८. दष्टव्यः यो आदेशको पूर्णपाठ तयार नहुँदै यस अदालतमा मिति २०८२।५।२४ मा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटको घटनाको कारण मिसिल फेला नपरेको हुँदा

सम्बन्धित पक्षहरुले पेश गरेको प्रतिलिपि मिसिल, उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ, न्यायाधीशको राय तथा यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएको मुद्दाको स्थिति समेतका आधारमा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ती र प्रमाणिकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५(४), १०(२) र ११ समेत बमोजिम प्रस्तुत आदेश तयार गरिएको छ।


हरिप्रसाद फुयाल
न्यायाधीश

उक्त रायमा सहमत छु।


सुनिल कुमार पोखरेल
न्यायाधीश

इजलास अधिकृत:- प्रकृति पराजुली
इति संवत् २०८१ साल फागुन ८ गते रोज ५ शुभम्.....।

यस तथा रोजवार कार्यालय, टेकु काठमाडौं.....

नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३२ को उपधारा (२) र (३) को
द्वारा तय भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको कार्यालय
समेतको छ:-

तथ्य खण्ड:

१. रिट निवेदनको पृष्ठभूमि

संयुक्त अधिराज्य र अमेरिका मुख्य कार्यालय रहेको Human Rights Foundation (HRF) संस्था २०१३
मुलुकमा आफ्नो परियोजना सञ्चालन गर्दै पिटिबिएका मानव अधिकारको शिक्षा, सीप, कानून
एवं समितिहरुका साथै कार्यरत केन्द्रीय रिट सारकारी संस्था हो। नेपालको
संस्थाको मानव हस्तान्तरण नेपाल मानववादा हस्तान्तरण १९९८ देखि नेपालको
मानववादा परियोजना सम्बन्धित गरी स्थानीय र सारकारी संस्थाहरुसँग
कार्य गर्दै आएको छ। उक्त संस्थामा लोजिकल कोषाधिकार प्रदान गर्ने
सम्बन्धित मिति १७ अक्टोबर २०१३ (२०७३.१२.३१) मा कार्यरत संस्था
सहिला कार्यकारी अधिकारी रहेको संस्था देखिएको छ।